An das Handelsgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8021 Zürich

Zürich, 10. August 2026

Replik und Widerklageantwort

in Sachen Caffè Distribuzione Sud SA, Klägerin und Widerbeklagte, gegen Montina Kaffeemaschinen AG, Beklagte und Widerklägerin - Verfahren Nr. HG260074-O

Rechtsbegehren

1. Es wird an den Rechtsbegehren gemäss Klage vom 24. Februar 2026 vollumfänglich festgehalten.

2. Die Widerklage sei abzuweisen, eventualiter mit der Klageforderung zu verrechnen.

I. Formelles

Rz. 0a Die Ausführungen der Klageantwort zur Zuständigkeit, zum Streitwert und zur Verfahrenssprache werden nicht bestritten. Der Antrag der Beklagten gemäss Rz. 1a der Klageantwort, wonach sie sich einen späteren Antrag auf eine Instruktionsverhandlung vorbehält, wird zur Kenntnis genommen; die Klägerin ist ihrerseits zu Vergleichsgesprächen bereit.

II. Zur Klageantwort

1. Zum Konkurrenzverbot und zur behaupteten Freigabe

Rz. 1 Rz. 7 der Klageantwort wird bestritten. Das Protokoll (KB 2) ist naturgemäss auf die offiziellen Traktanden beschränkt; dass es die beiläufige Äusserung von Thomas Burkhard nicht festhält, besagt nichts über deren Richtigkeit, die durch die handschriftliche Notiz eines Teilnehmers (KB 3) und durch den WhatsApp-Verlauf vom selben Abend (KB 7) unabhängig belegt ist. Die Klägerin bestreitet im Übrigen nicht, dass eine Änderung des Konkurrenzverbots selbst der Schriftform bedurft hätte; sie macht jedoch geltend, dass die Beklagte nach Treu und Glauben nicht neun Wochen nach voller Kenntnis zuwarten durfte, um sich dann auf denselben Umstand zu berufen, den sie seit Mai 2024 kannte und toleriert hatte.

Rz. 2 Die Beklagte kann sich nicht gleichzeitig darauf berufen, dass die Äusserung von Thomas Burkhard formungültig und daher unbeachtlich sei, und dennoch neun Wochen zuwarten, um die ihr seit Mai 2024 bekannte Zusatzmassnahme erst im Dezember 2025 zum Anlass einer fristlosen Kündigung zu nehmen. Wer sich selbst nach einem als wichtig bezeichneten Grund nicht beeilt, handelt widersprüchlich (BGE 130 III 28 E. 4.4).

Rz. 2a Rz. 3a der Klageantwort wird zur Kenntnis genommen, ist für die Beurteilung des vorliegenden Falls jedoch unerheblich. Ob die Beklagte mit anderen Alleinvertretern inhaltlich identische Klauseln vereinbart hat, ändert nichts daran, dass sie im vorliegenden Vertragsverhältnis die beanstandete Zusatzmassnahme über Monate kannte und tolerierte, bevor sie sich auf eine angeblich einheitliche Vertragspraxis berief.

2. Zur Igeho und zur Bar Ferraro

Rz. 3 Rz. 9 der Klageantwort wird teilweise bestritten. Die an der Igeho ausgelegten Imola-Unterlagen dienten der Marktbeobachtung; ein Bestellformular lag entgegen BB 1 nicht aus, und ein Vertrieb im eigentlichen Sinn fand am Messestand nicht statt. Die Klägerin hält jedoch fest, dass sie die einzelne Maschine für die Bar Ferraro bereits vor November 2025 beschafft hat, was sie in der Klage zu wenig klar dargestellt hat. Die Behauptung der Beklagten,

es gebe weitere, ihr noch nicht bekannte Kunden mit Imola-Maschinen, wird bestritten und ist durch nichts belegt.

3. Zur Umsatzentwicklung

Rz. 4 Rz. 14 der Klageantwort wird bestritten, soweit die Beklagte den Umsatzrückgang bereits ab 2024 als Indiz für eine frühere Konkurrenztätigkeit deutet. Die eigene Umsatzübersicht der Beklagten (BB 2) zeigt lediglich, dass das Ziel 2024 um rund 18% und dasjenige 2025 deutlicher verfehlt wurde; die Ursachen hierfür liegen, wie in der Klage dargelegt, in externen Faktoren und nicht im geringen Umfang der erst ab Sommer 2025 erfolgten Einzelfallösung für die Bar Ferraro.

4. Zum Lagerbestand und zu den unbezahlten Rechnungen

Rz. 5 Rz. 15 der Klageantwort wird anerkannt, soweit die Beklagte auf eine Rechendifferenz in der Lagerliste (KB 8) hinweist; der in der Klage genannte Betrag von CHF 98'000.00 beruht auf einem Übertragungsfehler. Massgebend ist der in KB 8 ausgewiesene Totalbetrag von CHF 101'350.00, abzüglich der vertraglichen Bearbeitungspauschale von 10% somit CHF 91'215.00; das Rechtsbegehren 3 der Klage wird in diesem Umfang aufrechterhalten.

Rz. 5a Rz. 16a der Klageantwort wird zur Kenntnis genommen. Die Klägerin bestreitet nicht, dass die Rechnungen Nr. 2025-0847 und Nr. 2025-0901 zeitlich vor der Kündigung liegende Lieferungen betreffen; sie macht jedoch geltend, dass ihr aus der unberechtigten Kündigung Gegenforderungen in vielfacher Höhe zustehen, mit denen sie die Rechnungsbeträge zu verrechnen beabsichtigt.

III. Zur Widerklage

Rz. 6 Die Rechnungen Nr. 2025-0847 und Nr. 2025-0901 werden in ihrem Bestand nicht bestritten. Die Klägerin macht jedoch geltend, dass ihr aus der unberechtigten Kündigung Gegenforderungen in vielfacher Höhe der Widerklage zustehen, und erklärt für den Fall, dass das Gericht die Widerklage als begründet erachten sollte, vorsorglich die Verrechnung mit der Klageforderung gemäss Rechtsbegehren 1 der Klage (Art. 120 Abs. 1 OR).

IV. Rechtliches

Rz. 7 An den rechtlichen Ausführungen der Klage zur Unzulässigkeit der fristlosen Kündigung, zur Kundenentschädigung analog Art. 418u OR und zur Rücknahmepflicht gemäss Art. 14 KB 1 wird vollumfänglich festgehalten. Die Klageantwort vermag weder die fehlende vorherige Verwarnung noch die Verwirkung durch das mehr als neunwöchige Zuwarten der Beklagten zu entkräften.

Rz. 7a Zu den eventualiter in Rz. 19a und 19b der Klageantwort bestrittenen Zahlen wird festgehalten, dass der Bericht der Treuhand Albisrieden AG (KB 11) auf den eigenen, der Beklagten mehrfach offengelegten Umsatzzahlen der Klägerin beruht und ohne weiteres nachvollziehbar ist. Dass die Beklagte im Vertragsgebiet noch keinen neuen Vertreter eingesetzt hat, ändert nichts daran, dass sie den von der Klägerin aufgebauten Kundenstamm weiterhin für sich nutzen kann und daraus Vorteile zieht, auch wenn sie den Vertrieb vorläufig direkt und mit geringerem Erfolg weiterführt.

V. Zu den Rechtsfolgen im Einzelnen

Rz. 8 Zum Rechtsbegehren 1 (Schadenersatz für die Kündigungsfrist) wird festgehalten, dass die Beklagte keine konkreten Einwände gegen die Berechnungsmethode der Treuhand Albisrieden AG erhoben hat, sondern sich auf eine pauschale Bestreitung beschränkt. Die durchschnittliche Bruttomarge der Klägerin von CHF 420'000.00 pro Jahr ergibt sich unmittelbar aus ihrer

eigenen Buchhaltung und wurde der Beklagten im Rahmen des vorprozessualen Schriftenwechsels offengelegt.

Rz. 9 Zum Rechtsbegehren 2 (Kundenentschädigung) wird ergänzend festgehalten, dass die Beklagte selbst in Rz. 19b der Klageantwort einräumt, den Vertrieb im Vertragsgebiet nach der Kündigung direkt fortzuführen; dies bestätigt, dass sie weiterhin auf den von der Klägerin aufgebauten Kundenstamm zugreift, unabhängig davon, ob sie dabei kurzfristig tiefere Umsätze als die Klägerin erzielt. Massgebend für den Anspruch nach Art. 418u OR ist der verbleibende Geschäftswert, nicht die kurzfristige Umsatzentwicklung der Beklagten.

Rz. 10 Zum Rechtsbegehren 3 (Rücknahme des Lagerbestands) wird an der in Rz. 5 dargelegten Korrektur auf CHF 91'215.00 festgehalten; die Klägerin ist bereit, den originalverpackten Warenbestand gemäss Lagerliste (KB 8) jederzeit am eigenen Sitz in Bellinzona an die Beklagte zu übergeben.

VI. Zusammenfassung

Rz. 11 Zusammenfassend vermag die Klageantwort weder die fehlende vorherige Verwarnung noch die Verwirkung durch das mehr als neunwöchige Zuwarten der Beklagten zu entkräften. Die eigene Fotodokumentation der Beklagten belegt zudem, dass der von ihr behauptete Konkurrenzvertrieb bereits im März 2025 am Messestand der Klägerin für jedermann sichtbar war, ohne dass die Beklagte reagiert hätte.

Rz. 11a Die in Rz. 19d und 19e der Klageantwort vorgebrachte Verhältnismässigkeitsüberlegung ändert nichts an den vorstehenden rechtlichen Schlüssen; eine Kündigung, deren Grund seit Monaten bekannt und toleriert war, wird nicht dadurch verhältnismässig, dass der Vertragspartner sie für besonders schwerwiegend hält.

Rz. 11b Rz. 19f und 19g der Klageantwort werden bestritten. Die Formvorschrift von Art. 19 KB 1 schützt die Parteien vor nicht nachweisbaren Vertragsänderungen; sie schliesst jedoch nicht aus, dass eine Partei sich gestützt auf den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) darauf berufen kann, die Gegenseite habe durch ihr eigenes, länger andauerndes Verhalten zu verstehen gegeben, dass sie ein bestimmtes Vorgehen nicht als schwerwiegenden Vertragsverstoss werte. Genau dies ist vorliegend der Fall: Die Beklagte hat nicht nur die Äusserung von Thomas Burkhard nicht widerrufen, sondern auch in der Folge, bis zur Kündigung, keine einzige weitere Mahnung oder Erinnerung an das Konkurrenzverbot ausgesprochen.

Rz. 11c Der wirkliche Wille der Parteien im Sinne von Art. 18 OR ist nicht statisch auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses 2021 zu beschränken, sondern lässt sich auch aus der späteren tatsächlichen Vertragshandhabung erschliessen. Diese Handhabung spricht vorliegend für eine grosszügigere Auslegung des Konkurrenzverbots, als sie die Beklagte heute, nach Entstehen des vorliegenden Streits, geltend macht.

Rz. 11d Rz. 16e der Klageantwort wird bestritten. Dass Thomas Burkhard die Aussage im November 2025, mithin nachdem die Beklagte bereits die Imola-Maschine bei der Bar Ferraro entdeckt hatte und das vorliegende Verfahren absehbar wurde, relativierte, ändert nichts an ihrer Bedeutung im Zeitpunkt, in dem sie gemacht wurde. Eine nachträgliche, erst unter dem Druck des bevorstehenden Streits erfolgte Relativierung kann die ursprüngliche Aussage nicht rückwirkend entwerten.

Rz. 11e Rz. 16f der Klageantwort wird bestritten. Dass die Klägerin keine ausdrücklich schriftliche Bestätigung der Äusserung von Thomas Burkhard verlangte, ist ohne Weiteres damit zu erklären, dass es sich um eine beiläufige, im Rahmen eines freundschaftlichen Geschäftsverhältnisses gemachte Aussage handelte, bei der ein Nachfragen nach einer

schriftlichen Bestätigung als Ausdruck von Misstrauen hatte erscheinen können. Dies ist in langjährigen Geschäftsbeziehungen keineswegs unüblich und lässt keinen Schluss auf das Verständnis der Klägerin zu.

Rz. 12 Im Übrigen wird an den Ausführungen der Klage vollumfänglich festgehalten.

Rz. 13 Die Klägerin verweist in diesem Zusammenhang nochmals darauf, dass auch die Beklagte in Rz. 24 der Klageantwort eventualiter von einer Rücknahmepflicht ausgeht, lediglich der Höhe nach einen tieferen Betrag anerkennt; dies bestätigt, dass Rechtsbegehren 3 der Klage unabhängig vom Ausgang der übrigen Streitpunkte zu beurteilen ist.

Bischof Rechtsanwälte AG

Dr. iur. Ladina Bischof, Rechtsanwältin